Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 941/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama lengkap	:	**Daniel Parapat**;
2.	Tempat lahir	:	Medan;
3.	Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun/ 17 Mei 1985;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jalan Marelan Ix Ling Vi Kel Tanah Enam Ratus Kec Medan Marelan (Ktp) Jalan Tinta No- Kel Sei Putih Tenh Kec Medan Baru Kota Medan;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa Daniel Parapat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 941/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daniel Parapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniel Parapat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
- 1 (satu) sekop plastic
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) unit timbangan elektrik

Dirampas Dimusnahkan

- Uang tunai Rp.100.000 (serratus ribu rupiah).

Dirampas Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memberikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Daniel Parapat** Pada Hari Rabu Tanggal 17 Bulan April 2024 Sekitar Pukul 15.30 Wib Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Dalam Bulan Maret Di Tahun 2024 Bertempat Tepatnya Di Jalan Tinta Pinggiran Rel Kreta Api Kel.Sei Petisah Tengah Kec.Medan Baru Tepatnya Di Pinggiran Rek Kreta Api Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Dimana Pengadilan Negeri Medan Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkaranya ***"Setiap Orang Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Untuk Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", Perbuatan Mana Dilakukan Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut :

Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 17 Bulan April 2024 Sekitar Pukul 15.30 Wib, Pada Saat Saksi Azriady SH , Saksi Gomgom S Simanjuntak , Saksi Sandro Arizona , Dan Saksi Eko Setiawan, Yang Merupakan Saksi Polisi Di Polrestabes Medan, Yang Sebelumnya Telah Mendapat Informasi Dari Masyarakat Yang Dapat Dipercaya, Yang Menerangkan Bahwa Ditempat Tersebut Yaitu Tepatnya Di Jalan Tinta Pinggiran Rel Kreta Api Kel.Sei Petisah Tengah Kec.Medan Baru Tepatnya Di Pinggiran Rel Kreta Api, Sering Dijadikan Tempat Transaksi Narkoba Untuk Menindak Lanjuti Informasi Tersebut, Maka Para Saksi Polisi Berangkat Kelokasi Melakukan Penyelidikan Dan Pengintaian Ketempat Tersebut, Dimana Pada Saat Itu Para Saksi Polisi Melakukan Penyamaran Dengan Cara Under Cover Buy Mendatangi Dan Memesan Narkotika Jenis Sabu Kepada Terdakwa Sambil Menyerahkan 2(Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah),Dan Pada Saat Terdakwa Menerima Uang Tersebut, Terdakwa Masuk Ke Dalam Rumah Dan Menyerahkan 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Tersebut, Sehingga Untuk Hal Ini Para Polisi Melakukan Penangkapan, Dan Penggeledahan Sehingga Dari Tangan Kanan Terdakwa Ditemukan 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Selanjutnya Ditemukan 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Kosong, 1(Satu) Skop Plastic, 1(Satu) Timbangan Elektrik, 2(Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah) Serta 1(Satu) Buah Dompet Yang Berisi 2(Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Sabu Diatas Meja Rumah Terdakwa Yang Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Dengan Berat Netto 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram Terdakwa Mengakuinya Bahwa Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Sabu Tersebut Adalah Milik Terdakwa Sehingga Untuk Hal Tersebut Terdakwa Berikut Barang Bukti Dibawa Ke Polrestabes Guna Diproses Lebih Lanjut;

Bahwa Narkotika Jenis Shabu Shabu Tersebut Diperoleh Terdakwa Dengan Cara Terdakwa Membeli Narkotika Jenis Shabu Shabu Tersebut Dari Seorang Laki Laki Yang Bernama Andre Sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastic Dengan Berat 1 (Satu) Gram Seharga Rp 450.000,- Dan Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Pada Labfor Polri Cabang Medan, No.Lab : 2069/Nnf/2024 Tanggal 02 Mei 2024 Yang Dikeluarkan Oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan Dan Ditandatangani Oleh Pemeriksa Debora M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutagaol,S.Si.,M Farm., Apt Muhammad Hafiz Ansari S. Farm, Apt Yang Diketahui Oleh Dr. Ungkad Siahaan,M.Si, Kepala Laboratorium Polda Sumut,Menyimpulkan Bahwa Barang Bukti Berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Putih Dengan Berat Netto 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram Milik Terdakwa **Daniel Parapat** Adalah ***Benar Positif Metamfetamina*** Dan Terdaftar Dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa **Daniel Parapat** Dalam Hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabushabu Tersebut Tidak Mendapat Ijin Dari Pihak Yang Berwenang Yaitu Departemen Kesehatan Ri Dan Bukan Untuk Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Nterdakwa, Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Daniel Parapat** Pada Hari Rabu Tanggal 17 Bulan April 2024 Sekitar Pukul 15.30 Wib Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Dalam Bulan Maret Di Tahun 2024 Bertempat Tepatnya Di Jalan Tinta Pinggiran Rel Kreta Api Kel.Sei Petisah Tengah Kec.Medan Baru Tepatnya Di Pinggiran Rek Kreta Api Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Dimana Pengadilan Negeri Medan Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkaranya, ***"Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman",***Perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut :

Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 17 Bulan April 2024 Sekitar Pukul 15.30 Wib, Pada Saat Saksi Azriady SH , Saksi Gomgom S Simanjuntak , Saksi Sandro Arizona , Dan Saksi Eko Setiawan, Yang Merupakan Saksi Polisi Di Polrestabes Medan, Yang Sebelumnya Telah Mendapat Informasi Dari Masyarakat Yang Dapat Dipercaya, Yang Menerangkan Bahwa Ditempat Tersebut Yaitu Tepatnya Di Jalan Tinta Pinggiran Rel Kreta Api Kel.Sei Petisah Tengah Kec.Medan Baru Tepatnya Di Pinggiran Rel Kreta Api, Sering Dijadikan Tempat Transaksi Narkoba Untuk Menindak Lanjuti Informasi Tersebut, Maka Para Saksi Polisi Berangkat Kelokasi Melakukan Penyelidikan Dan Pengintaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketempat Tersebut, Dimana Pada Saat Itu Para Saksi Polisi Melakukan Penyamaran Dengan Cara Under Cover Buy Mendatangi Dan Memesan Narkotika Jenis Sabu Kepada Terdakwa Sambil Menyerahkan 2(Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah),Dan Pada Saat Terdakwa Menerima Uang Tersebut, Terdakwa Masuk Ke Dalam Rumah Dan Menyerahkan 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Tersebut, Sehingga Untuk Hal Ini Para Polisi Melakukan Penangkapan, Dan Penggeledahan Sehingga Dari Tangan Kanan Terdakwa Ditemukan 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Selanjutnya Ditemukan 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Kosong, 1(Satu) Skop Plastic, 1(Satu) Timbangan Elektrik, 2(Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah) Serta 1(Satu) Buah Dompet Yang Berisi 2(Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Sabu Diatas Meja Rumah Terdakwa Yang Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa 3(Tiga) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Dengan Berat Netto 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram Terdakwa Mengakuinya Bahwa Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Sabu Tersebut Adalah Milik Terdakwa Sehingga Untuk Hal Tersebut Terdakwa Berikut Barang Bukti Dibawa Ke Polrestabes Guna Diproses Lebih Lanjut;

Bahwa Narkotika Jenis Sabu Tersebut Adalah Milik Terdakwa **Daniel Parapat** Dan Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Pada Labfor Polri Cabang Medan, No.Lab : 2069/Nnf/2024 Tanggal 02 Mei 2024 Yang Dikeluarkan Oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan Dan Ditandatangani Oleh Pemeriksa Debora M Hutagaol,S.Si.,M Farm., Apt Muhammad Hafiz Ansari S. Farm, Apt Yang Diketahui Oleh Dr. Ungkad Siahaan,M.Si, Kepala Laboratorium Polda Sumut,Menyimpulkan Bahwa Barang Bukti Berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Putih Dengan Berat Netto 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram Milik Terdakwa **Daniel Parapat** Adalah ***Benar Positif Metamfetamina*** Dan Terdaftar Dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa **Daniel Parapat** Dalam Hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Shabu Tersebut Tidak Mendapat Ijin Dari Pihak Yang Berwenang Yaitu Departemen Kesehatan Ri Dan Bukan Untuk Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa, Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Uuri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azriady,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Bulan April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib tepatnya di Jalan Tinta Pinggiran rel Kreta api Kel.Sei Petisah tengah kec.Medan baru tepatnya di pinggiran Rel kreta Api;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) sekop plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan Uang tunai Rp.100.000 (serratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa setelah diintrogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika dibeli dari seorang laki-laki dengan panggilan ANDRE di daerah kampung kubur sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 1 (satu) gram dengan seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan atau menjual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Eko Setiawan,S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Bulan April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib tepatnya di Jalan Tinta Pinggiran rel Kreta api Kel.Sei Petisah tengah kec.Medan baru tepatnya di pinggiran Rel kreta Api;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) sekop plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan Uang tunai Rp.100.000 (serratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah diintrogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika dibeli dari seorang laki-laki dengan panggilan ANDRE di daerah kampung kubur sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 1 (satu) gram dengan seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan atau menjual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Bulan April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib tepatnya di Jalan Tinta Pinggiran rel Kreta api Kel.Sei Petisah tengah kec.Medan baru tepatnya di pinggiran Rel kreta Api;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian adalah 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) sekop plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan Uang tunai Rp.100.000 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan ANDRE di daerah kampung kubur sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 1 (satu) gram dengan seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan Saya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan atau menjual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
- 1 (satu) sekop plastic

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- Uang tunai Rp.100.000 (serratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Pada Labfor Polri Cabang Medan, No.Lab : 2069/Nnf/2024 Tanggal 02 Mei 2024 Yang Dikeluarkan Oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan Dan Ditandatangani Oleh Pemeriksa Debora M Hutagaol,S.Si.,M Farm., Apt Muhammad Hafiz Ansari S. Farm, Apt Yang Diketahui Oleh Dr. Ungkad Siahaan,M.Si, Kepala Laboratorium Polda Sumut,Menyimpulkan Bahwa Barang Bukti Berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Putih Dengan Berat Netto 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram Milik Terdakwa **Daniel Parapat** Adalah ***Benar Positif Metamfetamina*** Dan Terdaftar Dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 17 Bulan April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa berada di Jalan Tinta Pinggiran rel Kreta api Kel.Sei Petisah tengah kec.Medan Baru tepatnya di depan rumah terdakwa kemudian 2 (dua) orang laki-laki mendatangi terdakwa kemudian mereka memesan Narkotika sambil menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa mengambil 1(satu) bungkus Plastik Klip berisi narkotika sabu dari dalam dompet yang terdakwa letakkan di atas meja yang berada di dalam rumah terdakwa dan saat akan menyerahkan Narkotika tersebut terdakwa langsung di tangkap, Polisi kemudian menyita 1(satu) bungkus Plastik klip berisi Narkotika sabu dari tangan terdakwa yang sebelah kanan kemudian polisi membawa terdakwa ke dalam rumah terdakwa kemudian polisi menemukan 1(satu) bungkus Plastik Klip kosong, 1(satu) skop Plastik, 1(satu)timbangan Elektrik, 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) serta 1(satu) buah dompet yang berisi 2(dua) bungkus Plastik Klip berisi narkotika sabu di atas meja selanjutnya polisi menunjukkannya kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa Narkotika sabu diperoleh lalu terdakwa menernagkan bahwa Narkotika terdakwa beli dari laki-laki dengan panggilan ANDRE lalu polisi mengajak terdakwa untuk untuk menunjukkan tempat tingalnya namun terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024sekitar Pukul 11.30 Wib di kampung kubur dari laki-laki dengan panggilan ANDRE dengan cara terdakwa pergi ke kampung kubur dan setelah bertemu terdakwa membeli Narkotika tersebut.
- Adapun narkotika sabu yang telah terdakwa beli dari laki-laki dengan panggilan ANDRE sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat 1(satu) gram dengan seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan atau menjual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Daniel Parapat selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat secara jasmani serta rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dengan demikian, tentang ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum” lebih luas daripada “Tanpa Hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan ”*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

”*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa ”*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa ”*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 17 Bulan April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa berada di Jalan Tinta Pinggiran rel Kreta api Kel.Sei Petisah tengah kec.Medan Baru tepatnya di depan rumah terdakwa kemudian 2 (dua) orang laki-laki mendatangi terdakwa kemudian mereka memesan Narkotika sambil menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,(lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa mengambil 1(satu) bungkus Plastik Klip berisi narkotika sabu dari dalam dompet yang terdakwa letakkan di atas meja yang berada di dalam rumah terdakwa dan saat akan menyerahkan Narkotika tersebut terdakwa langsung di tangkap, Polisi kemudian menyita 1(satu) bungkus Plastik klip berisi Narkotika sabu dari tangan terdakwa yang sebelah kanan kemudian polisi membawa terdakwa ke dalam rumah terdakwa kemudian polisi menemukan 1(satu) bungkus Plastik Klip kosong, 1(satu) skop Plastik, 1(satu)timbangan Elektrik, 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) serta 1(satu) buah dompet yang berisi 2(dua) bungkus Plastik Klip berisi narkotika sabu di atas meja selanjutnya polisi menunjukkannya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika sabu diperoleh lalu terdakwa menernagkan bahwa Narkotika terdakwa beli dari laki-laki dengan panggilan ANDRE lalu polisi mengajak terdakwa untuk untuk menunjukkan tempat tingalnya namun terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024sekitar Pukul 11.30 Wib di kampung kubur dari laki-laki dengan panggilan ANDRE dengan cara terdakwa pergi ke kampung kubur dan setelah bertemu terdakwa membeli Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa narkotika sabu yang telah terdakwa beli dari laki-laki dengan panggilan ANDRE sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat 1(satu) gram dengan seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menjual, membeli Narkotika Golongan I (satu), sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang didalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) sekop plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Parapat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
- 1 (satu) sekop plastic
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) unit timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahakan;

- Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara**;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H., Khairulludin., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd.Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .	Hakim Ketua,
M.Nazir, S.H.., M.H.	Nani Sukmawati, S.H., M.H
Khairulludin, S.H., M.H.	.

Panitera Pengganti,

Mhd.Yusuf, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)